



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

DR. MARIA VICTORIA RIAZ MENA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expediente N° S01 S01:0338497/2010 (Conc. 852) JR/MA

DICTAMEN CONC. N° 1399

BUENOS AIRES, 24 NOV 2016

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0338497/2010 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado: "ALEJANDRO BURZACO, NOFAL SPORTS HOLDING S.A. Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 852)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración económica que se notifica consiste en la transferencia por parte del Sr. FREDERICK ARNOLD VIERRA (en adelante "FV") del 100% de su tenencia accionaria en TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. (en adelante "TyC"), que representan el 21,46% de las acciones de dicha empresa, a los Sres. ALEJANDRO BURZACO (en adelante "AB"), quien adquirió el 20%, y ESTEBAN ANTONIO NOFAL (en adelante "EN"), quien adquirió el 1,46% restante.
2. A su vez, AB y EN adhirieron respectivamente al Convenio de Accionistas de TyC, por lo que el denominado "Grupo FV" quedará integrado por EN y AB, y el denominado "Grupo NSH/FV" quedará integrado por NOFAL SPORTS HOLDING S.A. (en adelante "NSH"), EN y AB.
3. Asimismo, se realizó un Acuerdo de Sindicación entre NSH, EN, DANIEL ALEJANDRO NOFAL (en adelante "DN") y AB, en la que las partes acordaron que, para ejercer los derechos de voto que cada una de las partes tenga en virtud de sus respectivas tenencias accionarias en NSH y/o en TyC, para ejercer los derechos que tienen AB, EN y NSH en forma conjunta como integrantes del Grupo NSH/FV y NSH en forma individual bajo el Convenio de Accionistas, se consultarán recíprocamente y tratarán de acordar la manera de ejercerlos. En defecto de acuerdo, es AB quien determina la forma en que se ejercerán dichos derechos.

IF-2016-04131195-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ MORA
SECRETARIA EJECUTIVA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

4. A fin de una mayor comprensión de la operación se deja constancia que en una operación anterior¹ a la aquí notificada, NSH, FV, DLJ OFFSHORE PARTNERS III-1. C.V. (en adelante "DLJ"), DIRECT LATIN AMERICA, LLC (en adelante "DTVLA") y TyC suscribieron un convenio de accionistas que aún se encuentra vigente.
5. En dicho Convenio de Accionistas se estableció que: (a) el Grupo NSH/FV (integrado hasta la operación notificada exclusivamente por NSH y FV) y el Grupo DTVLA (integrado exclusivamente por DTVLA) tienen derecho a elegir 4 directores cada uno (sobre un total de 9) y el Grupo DLJ (integrado exclusivamente por DLJ) tiene derecho a elegir el restante director; (b) NSH tiene el derecho a designar: (i) el gerente general de TyC, y éste a todos sus gerentes; (ii) a los miembros de los directorios de las sociedades subsidiarias de TyC; y (iii) designar al Presidente del Directorio de TyC; y (c) tanto NSH como DTVLA tienen similares derechos de veto respecto de ciertas cuestiones de la administración de TyC que, entre otras, incluyen la aprobación del plan de negocios y del presupuesto anual.
6. Adicionalmente a dicho convenio de accionistas, NSH y FV celebraron un convenio de voto, denominado "Pooling Agreement", en virtud del cual, en caso de falta de acuerdo acerca de la forma de ejercer los derechos políticos de sus partes, los mismos serán ejercidos en la forma determinada por NSH.
7. Asimismo, y previo a la operación aquí notificada, con fecha 14 de mayo de 2009, el Sr. LUIS BENJAMÍN NOFAL, titular del 95% de las acciones de NSH realizó una donación en vida a sus dos hijos, EN y DN, de la totalidad de su tenencia accionaria en NSH. EN y DN aceptaron dicha donación el 4 de junio de 2010 luego del fallecimiento del Sr. LUIS BENJAMÍN NOFAL ocurrido el 31 de marzo de 2010. Dicha operación no fue notificada a esta Comisión en virtud de lo dispuesto por el Artículo 8 del Decreto N° 89/2001.
8. Finalmente, se aclara que a través de los instrumentos que se consolidaron para esta operación, presentados por las empresas involucradas ante la Comisión, se observa que la misma constituye un cambio en el control de la empresa TyC. En efecto, dado el Contrato de Compraventa, la Adhesión y el Acuerdo de Sindicación; AB pasa a ejercer el control de TyC y sus subsidiarias, por intermedio del Grupo NSH/FV. Este grupo

¹ Expediente N° S01:0236071/2008 del Registro del Ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, caratulado "NOFAL SPORTS HOLDING S.A., DLJ OFFSHORE PARTNERS III-1. C.V., DIRECTV LATIN AMERICA LLC., DIRECTV ARGENTINA S.A. Y OTROS S/ NOTIFICACION ART. 8 LEY N° 25.156 (CONC. N° 709)", resuelta mediante Resolución B01195-16/2008-MDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA RIAZ YENIA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

proviene de un acuerdo de accionistas preexistente y que seguirán existiendo de aprobarse la misma.

9. El cierre de la operación tuvo lugar el día 9 de septiembre de 2016, según consta en la cláusula 3.1 del Contrato de Compraventa de Acciones que obra a fs. 216 del expediente.
10. La operación se notificó ante esta Comisión Nacional el quinto día hábil luego de producido el cierre.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. El comprador

11. AB: es una de las personas físicas que adquiere el 20% de las acciones de TyC en virtud de la operación notificada.
12. Asimismo, AB es titular del 45% del capital social de CIMA INVESTMENTS S.A., y del 45,5% del capital social de EMPRENDIMIENTOS TUPUNGATO S.A., que a continuación se describirán.
13. EN: es una de las personas físicas que adquiere el 1% de las acciones de TyC en virtud de la operación notificada. Posee directa e indirectamente participaciones controlantes o co-controlantes de capital en las siguientes sociedades:
14. NSH es una sociedad constituida en la República Argentina, cuya actividad principal es la de realizar inversiones en otras sociedades. Su capital accionario pertenece a los Sres. DN (52,21%) y EN (47,79%). NSH sólo tiene participación accionaria en TyC, la que asciende al 23,54% del capital social de dicha empresa, y es una de las partes firmantes del Acuerdo de Sindicación mencionado previamente. Los restantes accionistas de TyC son DTVLA con el 40% y DLJ con el 15% del capital social.
15. CIMA INVESTMENTS S.A., es una sociedad constituida en la República Argentina, cuya actividad es asesoramiento financiero en inversiones. EN es titular del 52,5% del capital social. A su vez, CIMA INVESTMENTS S.A. es titular del 95% del capital social de CIMA S.G.F.C.I., una sociedad gerente de fondos comunes de inversión que actualmente gerencia un solo fondo de renta variable. EMPRENDIMIENTOS TUPUNGATO S.A. es titular del 5% restante.
16. EMPRENDIMIENTOS TUPUNGATO S.A., una sociedad constituida en la República Argentina, cuya actividad es la de realizar inversiones. EN es titular del 52,5% del capital social. EMPRENDIMIENTO TUPUNGATO S.A. actualmente es titular del 60%

IF-2016-04131195-APN-CNDC#MR



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

DR. MARÍA VICTORIA RÍAZ YERNA
ABOGADA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

del capital social de GLAAMS S.A. (una sociedad dedicada a la venta de ropa por catálogo) y del 5% de CIMA S.G.F.C.I.

17. NEO CATERING S.A., una sociedad constituida en la República Argentina, cuya actividad es proveer servicios de catering. EN es titular del 50% del capital social.
18. RAIMOS S.A., una sociedad constituida en la República Argentina, cuya actividad es la provisión de servicios de marketing promocional. EN es titular del 50% del capital social.
19. EL TERMO S.A., una sociedad constituida en la República Argentina, cuya actividad es la explotación hotelera. EN es titular del 95% del capital social.
20. THEME BAR MANAGEMENT S.A., una sociedad constituida en la República Argentina, cuya actividad es la de realizar inversiones en sociedades con objeto gastronómico. EN es titular del 66,99% del capital social.
21. LXF S.A., una sociedad constituida en la República Argentina, cuya actividad es la gastronomía. EN es titular del 56,95% del capital social.
22. LDBC S.R.L., una sociedad constituida en la República Argentina, cuya actividad es la gastronomía. EN es titular del 33% del capital social.
23. JLIS S.A., una sociedad constituida en la República Argentina, cuya actividad es la de realizar inversiones. Actualmente es titular del 40% del capital social de GLAAMS S.A. (una sociedad dedicada a la venta de ropa por catálogo) y del 51% del capital social de PATAGONIA JET S.A. (una empresa de vuelos privados). EN es titular del 90% del capital social.
24. VEGAN S.R.L. es una sociedad constituida en la República Argentina, cuya actividad es la gastronomía. EN es titular del 66,6% del capital social.
25. WHITE NOISE S.A. es una sociedad constituida en la República Argentina, cuya actividad es la de compraventa de vehículos. EN es titular del 77,5% del capital social.

I.2.2. Los vendedores

26. FREDERICK ARNOLD VIERRA (FV) es una persona física, ciudadano de Estados Unidos de America, poseedor del 21,46% de las acciones de TyC.

I.2.3. Objeto de la operación

27. TyC es una sociedad constituida en la República Argentina, que se dedica a la producción y comercialización de contenidos televisivos y a la comercialización de publicidad. Su capital social se encuentra distribuido previo a la operación entre FV (21,46%), DLJ (15%), DTVLA (40%) y NSH (23,54%).

IF-2016-04131195-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



DR. MARIA VICTORIA DIAZ YENA
SECRETARÍA LEYENDA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

28. TyC posee directa e indirectamente participaciones controlantes o co-controlantes de capital en las siguientes sociedades:
29. TyC INTERNATIONAL B.V. (Holanda), una sociedad constituida en los Países Bajos, cuya actividad es la comercialización de los derechos que posee sobre ciertos eventos deportivos, la comercialización de contenidos televisivos y radiales, y el financiamiento y la promoción de nuevos emprendimientos. TyC es titular del 100% del capital social.
30. PRODUCTORA DE EVENTOS S.A. (Uruguay), una sociedad constituida en Uruguay, cuya actividad es la comercialización de los derechos que posee sobre ciertos eventos deportivos. TyC es titular del 100% del capital social.
31. SOUTH AMERICA SPORTS S.A., una sociedad constituida en la República Argentina, que se dedica a la organización de eventos deportivos y a la comercialización de derechos de transmisión televisiva de eventos deportivos. TyC es titular del 95% del capital social y TyC MINOR S.A. es titular del restante 5%.
32. REVISTAS DEPORTIVAS S.A., una sociedad constituida en la República Argentina, cuya actividad es la edición de la revista "El Gráfico". TyC es titular del 95% del capital social y TyC MINOR S.A. es titular del 5% restante del capital social.
33. TyC MINOR S.A., una sociedad holding constituida en la República Argentina, cuya actividad principal es la de realizar inversiones en otras sociedades. TyC es titular del 94,09% del capital social. TyC MINOR S.A. es a su vez titular del 5% del capital social de SOUTH AMÉRICA SPORTS S.A., del 5% del capital social de REVISTAS DEPORTIVAS S.A. y del 5% de COMPAÑÍA DE MARCAS Y EMPRENDIMIENTOS S.A.
34. TELEVISIÓN SATELITAL CODIFICADA S.A., una sociedad constituida en la República Argentina, cuya actividad principal era la explotación de derechos de transmisión televisiva del fútbol argentino hasta su revocación por parte de la AFA en agosto de 2009. TyC es titular del 50% del capital social.
35. TELE RED IMAGEN S.A., una sociedad constituida en la República Argentina, explota las señales de televisión por cable "TyC Sports" y "TyC Max". También se dedica a la producción para la televisión de programas y eventos deportivos y a la comercialización de publicidad. TyC es titular del 50% del capital social.
36. COMPAÑÍA DE MARCAS Y EMPRENDIMIENTOS S.A., una sociedad constituida en la República Argentina, cuya actividad es la comercialización de productos de merchandising. TyC es titular del 95% del capital social y TyC MINOR S.A. es titular del 5% restante del capital social.

IF-2016-04131195-APN-CNDC#MP



II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

37. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
38. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
39. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000), establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

40. El día fecha 16 de septiembre de 2010, las partes de la operación notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley de Defensa de la Competencia.
41. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que con fecha 25 de octubre de 2010 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 15 de octubre de 2010 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicha providencia se notificó con fecha 26 de octubre de 2010.
42. El día 28 de junio de 2016 se requirió la intervención que le corresponde al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (en adelante "ENACOM") aunque pese al tiempo transcurrido no éste no ha dado respuesta por lo que se considera que se no objeta la operación que se notifica, conforme lo determina el Decreto N° 89/2001.
43. Finalmente, si bien con fecha 4 de mayo de 2012, esta Comisión Nacional efectuó un requerimiento de información a las partes notificantes, atento el tiempo transcurrido sin obtener respuesta de dicho requerimiento; teniendo en cuenta que la operación bajo análisis es de conglomerado y considerando la información obrante en las presentes

IF-2016-04131195-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

DR. VICTORIA RÍAZ YERMA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

actuaciones, resulta dispensable a los fines de la elaboración del presente Dictamen. Por lo tanto se deja sin efecto el citado requerimiento, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior a la fecha del presente.

44. Se aclara que sin perjuicio de haber transcurrido el plazo establecido en el anexo I apartado E del punto VI de la Resolución SDCyC N° 40/2001 (caducidad), esta Comisión sostiene que se debe tener en cuenta en la instrucción de estas actuaciones un criterio de razonabilidad en la interpretación de las normas que se aplican al respecto. Esto así pues la declaración de la misma no importaría evadirse de la realidad económica ni desentenderse de la necesidad de control de la operación sujeta a notificación, y de haberse declarado caduco el expediente, se hubiera forzado una nueva notificación por las partes, sin que el plazo de tramitación previa pueda ser utilizado a los fines de una posible multa por notificación tardía. De esta manera, con el criterio de esta Comisión Nacional, se evita a la administración un dispendio de su actividad.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

45. De acuerdo con lo indicado en la sección I.2, las actividades desarrolladas por los adquirentes, AB y EN, así como las empresas en las cuales NSH y sus accionistas tienen participación no verifican superposición a nivel Horizontal y/o Vertical con TyC y sus empresas controladas, por lo que la concentración aquí analizada reviste las características de una operación de conglomerado.

IV.2. Efectos Económicos de la Operación

46. Al tratarse de una operación de conglomerado, el nivel de concentración no se verá alterado. Adicionalmente, analizadas las características de los productos comercializados por las empresas notificantes, no se encontraron elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.

IF-2016-04131195-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YENA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

47. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, no se advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia que surjan como consecuencia directa de la operación que aquí se notifica².

VI. CONCLUSIONES

48. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
49. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley Nº 25.156, la cual consiste en el cambio de control sobre TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. a través de: a) la transferencia por parte del Sr. FREDERICK ARNOLD VIERRA del 100% de su tenencia accionaria en TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., que representan el 21,46% de las acciones de dicha empresa, a los Sres. ALEJANDRO BURZACO, quien adquirió el 20%, y ESTEBAN ANTONIO NOFAL, quien adquirió el 1,46% restante; b) la adhesión por parte de ALEJANDRO BURZACO y ESTEBAN ANTONIO NOFAL al Convenio de Accionistas de TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., por lo que el denominado "Grupo FV" quedará integrado por ALEJANDRO BURZACO y ESTEBAN ANTONIO NOFAL, y el denominado "Grupo NSH/FV" quedará integrado por NOFAL SPORTS HOLDING S.A., ALEJANDRO BURZACO y ESTEBAN ANTONIO NOFAL; y c) la suscripción de un Acuerdo de Sindicación entre NOFAL SPORTS HOLDING S.A., ESTEBAN ANTONIO NOFAL, DANIEL ALEJANDRO NOFAL y ALEJANDRO BURZACO, en la que las partes acordaron que, para ejercer los derechos de voto que cada una de las partes tenga en virtud de sus respectivas tenencias accionarias en NOFAL SPORTS HOLDING S.A. y/o en TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., para ejercer los derechos que tienen NOFAL

² Cabe aclarar, sin embargo, que en el Acuerdo de accionistas original, obrante a fs. 104/165, existe una cláusula de restricción temporal de no competencia por cinco años luego de la extinción del mencionado acuerdo, que no se analizará en autos pues fue ya objeto de análisis en la operación que tramitó por Expediente Nº S01:0236071/2008, aprobada por Resolución SC Nº 168/2008.

IF-2016-04131195-APN-CND#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

OTRA COPIA DE LA ACTA
RECEBIDA
NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

SPORTS HOLDING S.A., ESTEBAN ANTONIO NOFAL y ALEJANDRO BURZACO en forma conjunta como integrantes del Grupo NSH/FV y NOFAL SPORTS HOLDING S.A. en forma individual bajo el Convenio de Accionistas, se consultarán recíprocamente y tratarán de acordar la manera de ejercerlos.

50. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STOREY
Vocal
Comisión Nacional
de la Competencia

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2016-04131195-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 5 de Diciembre de 2016

Referencia: EXP-S01:0338497/2010 - DICTAMEN N° 1399/2016

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

ALVAREZ Hernán Luis
Analista
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Ministerio de Producción



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-45-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 18 de Enero de 2017

Referencia: EXP-S01:0338497/2010 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0338497/2010 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación que se notifica consiste en la transferencia por parte del señor Don Frederick Arnold VIERRA (Pasaporte Estadounidense N° 428164783) del CIEN POR CIENTO (100 %) de su tenencia accionaria en la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., representativas del VEINTIUNO COMA CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (21,46 %) de las acciones de dicha firma, en favor del señor Don Alejandro BURZACO (M.I. N° 16.921.055), adquirente del VEINTE POR CIENTO (20 %) de dichas acciones, y del señor Don Esteban Antonio NOFAL (M.I. N° 18.205.306), adquirente del UNO COMA CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (1,46 %) de las acciones restantes.

Que, a su vez, los señores Don Alejandro BURZACO y Don Esteban Antonio NOFAL adhirieron respectivamente al “Acuerdo de Accionistas” de la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., por lo que el “Grupo FV”, definido en dicho Acuerdo, quedó integrado por los señores Don Alejandro BURZACO y Don Esteban Antonio NOFAL, mientras que el “Grupo NSH/FV” quedó integrado por la firma NOFAL SPORTS HOLDING S.A. y por los señores Don Esteban Antonio NOFAL y Don Alejandro BURZACO.

Que, asimismo, el día 9 de septiembre de 2010 se realizó un “Acuerdo de Sindicación” entre la firma NOFAL SPORTS HOLDING S.A. y los señores Don Esteban Antonio NOFAL, Don Daniel Alejandro NOFAL (M.I. N° 22.501.089) y Don Alejandro BURZACO, en el que acuerdan que para ejercer los derechos de voto que cada una de las partes tenga en virtud de sus respectivas tenencias accionarias en la firma NOFAL SPORTS HOLDING S.A. y/o en la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A.; y para ejercer los derechos que tienen la firma NOFAL SPORTS HOLDING S.A. y los señores Don Esteban

Antonio NOFAL y Don Alejandro BURZACO en forma conjunta como integrantes del “Grupo NSH/FV” y la firma NOFAL SPORTS HOLDING S.A. en forma individual bajo el “Acuerdo de Accionistas”, se consultarán recíprocamente y tratarán de acordar la manera de ejercerlos.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 1399 de fecha 24 de noviembre de 2016 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en el cambio de control sobre la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., a través de la transferencia por parte del señor Don Frederick Arnold VIERRA del CIEN POR CIENTO (100 %) de su tenencia accionaria en la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., representativas del VEINTIUNO COMA CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (21,46 %) de las acciones de dicha firma, en favor del señor Don Alejandro BURZACO, adquirente del VEINTE POR CIENTO (20 %) de dichas acciones, y del señor Don Esteban Antonio NOFAL adquirente del UNO COMA CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (1,46 %) de las acciones restantes; la adhesión por parte del señor Don Alejandro BURZACO y del señor Don Esteban Antonio NOFAL al Convenio de Accionistas de la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., por lo que el “Grupo FV” quedó integrado por los señores Don Alejandro BURZACO y Don Esteban Antonio NOFAL, y el “Grupo NSH/FV” quedó integrado por la firma NOFAL SPORTS HOLDING S.A. y por los señores Don Alejandro BURZACO y Don Esteban Antonio NOFAL; y por último la suscripción de un acuerdo de “Acuerdo de Sindicación” entre la firma NOFAL SPORTS HOLDING S.A. y los señores Don Esteban Antonio NOFAL, Don Daniel Alejandro NOFAL y Don Alejandro BURZACO, en que las partes acordaron que, para ejercer los derechos a voto que cada una de las partes tenga en virtud de sus respectivas tenencias accionarias en la firma NOFAL SPORTING HOLDING S.A. y/o en la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., y que para ejercer los derechos que tienen la firma NOFAL SPORTS HOLDING S.A. el señor Don Esteban Antonio NOFAL y Don Alejandro BURZACO en forma conjunta como integrantes del “Grupo NSH/FV” y la firma NOFAL SPORTS HOLDING S.A. en forma individual bajo el “Convenio de Accionistas”, se consultarán recíprocamente y tratarán de acordar la manera de ejercerlos, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en el cambio de control sobre la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., a través de la transferencia por parte del señor Don Frederick Arnold VIERRA (Pasaporte Estadounidense N° 428164783) del CIEN POR CIENTO (100 %) de su tenencia accionaria en la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., representativas del VEINTIUNO COMA CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (21,46 %) de las acciones de dicha firma, en favor del señor Don Alejandro BURZACO (M.I. N° 16.921.055) adquirente del VEINTE POR CIENTO (20 %) de dichas acciones, y del señor Don Esteban Antonio NOFAL (M.I. N° 18.205.306) adquirente del UNO COMA CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (1,46 %) de las acciones restantes; la adhesión por parte de los señores Don Alejandro BURZACO y Don Esteban Antonio NOFAL al Convenio de Accionistas de la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., por lo que el “Grupo FV” quedó integrado por los señores Don Alejandro BURZACO y Don Esteban Antonio NOFAL, y el “Grupo NSH/FV” quedó integrado por la firma NOFAL SPORTS HOLDING S.A. y por los señores Don Alejandro BURZACO y Don Esteban Antonio NOFAL; y por último la suscripción de un acuerdo de “Acuerdo de Sindicación” entre la firma NOFAL SPORTS HOLDING S.A. y los señores Don Esteban Antonio NOFAL, Don Daniel Alejandro NOFAL (M.I. N° 22.501.089) y Don Alejandro BURZACO, en que las partes acordaron que, para ejercer los derechos a voto que cada una de las partes tenga en virtud de sus respectivas tenencias accionarias en la firma NOFAL SPORTING HOLDING S.A. y/o en la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., y que para ejercer los derechos que tienen la firma NOFAL SPORTS HOLDING S.A., el señor Don Esteban Antonio NOFAL y Don Alejandro BURZACO en forma conjunta como integrantes del “Grupo NSH/FV” y la firma NOFAL SPORTS HOLDING S.A. en forma individual bajo el “Convenio de Accionistas”, se consultarán recíprocamente y tratarán de acordar la manera de ejercerlos, en todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 1399 de fecha 24 de noviembre de 2016 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2016-04131195-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción